

大法官講堂：
中華民國憲法及政府（一）

第十七講 解釋要旨
人權的概念與分類

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

「人權的概念與分類」相關解釋要旨

湯德宗
憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第六屆（83.10～92.09：釋字 367～566）			
372 (84.02.24)	維護人格尊嚴與確保人身安全，為我國憲法保障人民自由權利之基本理念。	增修 §10-VI [釋 365]	[人格尊嚴] Q 所謂「基本理念」亦「自由民主憲政秩序」之部分？
	民法第一千零五十二條第一項第三款所稱「不堪同居之虐待」，應就具體事件，衡量夫妻之一方受他方虐待所受侵害之嚴重性，斟酌當事人之教育程度、社會地位及其他情事，是否已危及婚姻關係之維繫以為斷。若受他方虐待已逾越夫妻通常所能忍受之程度而有侵害人格尊嚴與人身安全者，即不得謂非受不堪同居之虐待。最高法院二十三年上字第四五五四號判例謂：「夫妻之一方受他方不堪同居之虐待，固得請求離婚，惟因一方之行爲不檢而他方一時忿激，致有過當之行爲，不得即謂不堪同居之虐待」，對於過當之行爲逾越維繫婚姻關係之存續所能忍受之範圍部分，並未排除上述原則之適用，與憲法尚無牴觸。		Q 本件實際係由系爭判例之諸多文義解讀中，選擇合乎憲法意旨者作成解釋？ Ω 「合憲性解釋」適例

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
372 (續)	〈解釋理由書〉 [1] 人格尊嚴之維護與人身安全之確保，乃世界人權宣言所揭示，並為我國憲法保障人民自由權利之基本理念。		Q 何以曰「並」為？ Ω 世界人權宣言並不當然拘束我國。
	〈蘇俊雄大法官協同暨部分不同意見書〉 (多數意見)就一般人格權及婚姻之合理保障而言，固值贊同；惟一時忿激之過當行為，若已達侵害「人性尊嚴」之程度，而有否定自由之人格或威脅健康與生命之情形，即為憲法秩序所不容許，法院應適用「人性尊嚴絕對性保障原則」，直接認定其為「不堪同居之虐待」。上開判例之意旨，於此等情形，未立即作出基于國家保護義務所為之認定，與憲法保障「人性尊嚴」之意旨未合，就此部分應加以限制，不予援用。		[人性尊嚴作用] Q 其前揭多數意見有何不同？ Ω 多數意見選擇為「合憲性解釋」；蘇氏則認為法院應克盡「國家保護義務」，直接認定「侵害人性尊嚴之過當行為」當然構成「不堪同居之虐待」。系爭判例於此意旨不符部分，應屬違憲，不再援用。
	世界人權宣言之前言第一句即謂：「鑑於人類一家，對於人人固有尊嚴及其平等不移權利之承認確保係世界自由、正義與和平之基礎；」而第一條亦明白揭示：「人皆生而自由；在尊嚴及權利上均各平等。人各賦有理性良知，誠應和睦相處，情同手足。」世界人權宣言是會員國本身及其所轄人民均應永享咸遵之國際憲章，我國亦為簽署國之一。為維護民主憲政國家之形象，國家亦應盡保障國際人權之義務。		Q 世界人權「宣言」對簽署國具有法的拘束力？ Q 「維護國家形象」屬「道德論述」？

17 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
372 (續)	人性尊嚴之權利概念及其不可侵犯性，有要求國家公權力保護與尊重之地位。在個人生活領域中，人性尊嚴是個人「生存形相之核心部分」，屬於維繫個人生命及自由發展人格不可或缺之權利，因此是一種國家法律須「絕對保護之基本人權」。這種「生存尊嚴」與一般人格權保護之具有社會性，必須就具體情事，衡量是否對於維繫家庭或社會關係可得容忍之情形而斷者不同。		Q 「人性尊嚴為維繫個人生命及自由發展人格不可或缺之權利」，應屬「根本的基本權」(a fundamental right)？ Q 「人性尊嚴」為絕對之人權？
	本號解釋文謂：「若受他方虐待已逾越夫妻通常所能忍受之程度而有侵害人格尊嚴與人身安全者，即不得謂非受不堪同居之虐待」，其解釋意旨，亦即在肯定「人性尊嚴」不受侵犯之原則。惟人性尊嚴一旦受到侵犯，法院有優先積極保護之義務。因此，解釋文應更進一步補充明確宣示此項絕對保護之意旨；此乃本協同意見書所持部分不同意見之理由依據之所在。		Q 我國現制下，大法官僅能抽象審查法規（含判例）有無違憲，至於判例之適用涉及事實認定，屬違憲審查客體？
	〈林永謀大法官協同意見書〉 是否達於不堪同居之程度，本因人而異，未可一概而論，亦即相同之行爲，其能否繼續維繫婚姻關係，仍將因各人之社會地位、教育程度、宗教信仰、民情習俗而有所不同，此乃社會存在之現實，並為法律適用之對象，其與		Q 個案事實之斟酌既非抽象違憲審查所能置喙，只要系爭判例有解為合憲之可能，即不得認定其為違憲？

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
372 (續)	對待之公平與否無關，亦與個人平等之維護無涉。 司法判例所宣示之意旨，乃法院就特定案件所表示之法律上見解…；而因判決本身必須受該繫屬案件具體事實之拘束，其非屬該案件所關連之事實，究應如何適用法律，自不便於本案之外另又假設，藉以表示法律上意見，有如法學論文之將社會上所存在之問題——予以檢討者然，否則將不成其為審判機關。		Q 判例果「法院就特定案件所表示之法律上見解」？ Ω 實務上判例附記事實摘要乃近幾年始見。
392 (84.12.22)	〈解釋理由書〉 [17] 人民被逮捕拘禁後，其所應解送之處，是否僅限於「法官」？…參以歐洲人權法院於一九八八年關於「包威爾斯」乙案之判決所稱，若法律將犯罪偵查與公訴提起之權授予同一官吏，縱其係獨立行使職權，其職務之中立性仍應受質疑，有違前開 (ECHR) 公約第五條第三項所指之「依法執行司法權力之其他官吏」之規定等語(G. Pauwels Case, Judgment of 26 May 1988, COUNCIL OF EUROPE YEARBOOK OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, 148-150 (1988))，即不得賦予羈押人民之權，而我國之檢察官既為偵查之主體，且有行使公訴之權，是即令依據前述相關之國際公約，顯亦不應有刑事訴訟法上之羈押	[釋 708] [釋 710]	[國際人權法之作用] Q 國際人權公約之規定及判決可供我大法官釋憲之參考？

17 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
392 (續)	權；何況我國憲法第八條第二項既明定為「法院」如上，而此之所謂法院係指有獨立審判權之法官所構成之狹義法院，亦已述之如前，尤不宜執此「國際盟約」、「公約」之規定主張我國憲法第八條第二項前段所稱之法院亦應包括「依法執行司法權力之其他官吏」如檢察官在內。		
	〈孫森焱大法官部分不同意見書〉 「歐洲保障人權及基本自由公約」、「聯合國公民與政治權利國際盟約」及「美洲人權公約」對於因犯罪嫌疑而被逮捕、拘禁者，設有應儘速解送法官或其他依法執行司法權之官員之規定，蓋避免由偵查機關專責行使羈押決定權，過度侵害犯罪嫌疑人之人身自由，已為世界保護人權思潮之共識。		
	〈王和雄大法官部分不同意見書〉 於一九五三年九月三日生效之「歐洲保障人權及基本自由公約」第五條第三項、一九七六年三月二十三日生效之「聯合國公民及政治權利國際盟約」第九條第三項、一九七八年六月生效之美洲人權公約第七條第五項均明文規定，因犯罪嫌疑而遭逮捕、拘禁之人，應迅速解送至「法官或其他依法執行司法權之官員」，以決定是否羈押…故犯罪嫌疑人應否羈押，得由「其他依		

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
392 (續)	法執行司法權之官員」決定，並非僅限於「法官」始得為之，已成現今世界各國之通例。		Q 各國通例究是如何？
	設若被羈押者認其羈押未具合法性，依據上開公約（歐洲保障人權及基本自由公約第五條第四項、聯合國公民及政治權利國際盟約第九條第四項、美洲人權公約第七條第六項）：「任何人因逮捕或拘禁而被剝奪自由時，有權聲請法院提審，以迅速決定其拘禁是否合法，如屬非法，應即令釋放」之規定，仍得聲請法院提審，由「法官」審查逮捕、拘禁是否合法及應否釋放之雙重保障。		Q 王氏與多數意見有何不同？